

1501295-10.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Thais Cristina Monteiro Costa Namba

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098044/2021 - DEL.POL.PRAIA

GRANDE, 17264817 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2136/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE,

2098044 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501295-10.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501295-10.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098044/2021 - DEL.POL.PRAIA

GRANDE, 17264817 - DEL.POL.PRAIA GRANDE, 2136/21/209 - DEL.POL.PRAIA GRANDE,

2098044 - DEL.POL.PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONI RODRIGUES SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thaís Cristina Monteiro Costa Namba

Vistos.

RONI RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado e está sendo processado porque, segundo narra a denúncia do Ministério Público, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 21h40min, na Avenida Pedro Américo, nº 2.347, bairro Trevo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, o acusado guardava drogas, consistentes em mil e cem pinos de cocaína, vinte e sete porções de maconha e duas porções de skunk, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de centenas de microtubos vazios e dois sacos contendo substância branca.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 72/78. A denúncia foi recebida às fls. 80 e determinou-se a citação do réu. Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu (fl. 97).

Laudo de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 123/125.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia (fls. 98/100). A Defesa, por seu turno, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição constante do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, isto é, 2/3, e a fixação do regime inicial de pena no aberto. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, para que o réu possa apelar em liberdade (fls. 179/184).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de apreensão e exibição (fls. 07/08), auto de constatação preliminar (fls. 11/12), laudo definitivo às fls. 123/125 e 152/154, bem como pela prova oral coligida nos autos.

Já a autoria, por sua vez, é certa e aponta exclusivamente ao réu.

Interrogado em juízo, RONI RODRIGUES DE SOUZA disse que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que estava com as drogas há três dias. Relatou que nunca tinha guardado droga outra vez, que seria a primeira vez. Afirmou que não vendia, só guardava as drogas para os "caras". Disse que aceitou a proposta de guardar as drogas porque estava passando necessidade financeira, estava desempregado e, com a pandemia do coronavírus, não conseguia emprego. Afirmou, então, que apareceu um cara que fez uma proposta para ele guardar as drogas no mangue por R\$200,00. Foi a primeira vez que fez isso. Não tinha qualquer envolvimento com as pessoas do tráfico (fls. 97 - mídia SAJ).

Ouvido em juízo, a testemunha Guilherme Vicentini Andolfo, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, quando recebeu denúncia anônima, a respeito de um indivíduo com uma tatuagem no pescoço, que guardava consigo grande quantidade de entorpecente. De posse das características, efetuaram a abordagem do réu e com ele nada de ilícito foi encontrado. Contudo, indagado a respeito da denúncia, o acusado teria confessado possuir farta quantidade de entorpecente, apontando o local exato onde estaria guardado. Após isso, foi levado ao DP. Disse que os entorpecentes se encontravam no fundo de uma casa, em uma área de mangue. Relatou que a casa pertencia ao réu. Estavam no local o acusado e sua mulher. Além da tatuagem, a denúncia constava que se tratava de um indivíduo moreno, de estatura média. Relatou que o indivíduo estava de frente à sua casa. Relatou que a droga estava enterrada e que o acusado quem apontou o local onde se encontrava. Não se recorda a distância entre o imóvel do réu e o local onde foi apreendida a droga, porém não estava longe (fls. 97 - mídia SAJ).

Ouvido em juízo, a testemunha Miguel Rogério Will Kotona, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro Esmeralda, quando receberam uma denúncia anônima a respeito de um indivíduo que guardava grande quantidade de drogas para um ponto de tráfico local. Deslocaram-se até o lugar que constava da denúncia, a qual dava conta de um indivíduo franzino, com uma tatuagem de cifrão no pescoço. Conseguiram avisar o indivíduo de frente a uma residência e ele confessou que guardava as drogas, apontando onde estavam. Relatou que a residência era do acusado mesmo. Disse que no local estava a esposa do acusado. O entorpecente foi localizado no fundo da residência, que era tipo uma chácara. As drogas estavam debaixo de um saco, que estavam bem no fundo, numa parte coberta dessa chácara. Esclareceu que a droga não estava enterrada. Afirmou que a droga estava em um saco grande, de estopa ou lixo. Relatou que a esposa declinou não saber que o réu guardava droga no terreno. Ao avistar o indivíduo, relatou que o mesmo estava parado na frente da residência (fls. 97 - mídia SAJ).

Estas foram, pois, as provas produzidas sobre o crivo do contraditório, das quais exsurge a autoria indubitável do réu.

Durante seu interrogatório, o réu confessou a prática de tráfico de drogas,

justificando-se em razão da necessidade financeira que atravessa em sua casa, após ficar desempregado e ter dificuldades para encontrar um emprego. Disse que um sujeito propôs que guardasse o entorpecente por R\$200,00, proposta esta que foi aceita. Afirmou que guardava as drogas há três dias, que foi a primeira vez que aceitou, mas que não tem envolvimento com pessoas do tráfico. De outra sorte, a prova baseada nos testemunhos dos policiais é bastante robusta. Os relatos são uníssonos no sentido de que os policiais militares patrulhavam pela região, quando receberam, via denúncia anônima, a informação de que um indivíduo moreno, franzino e com uma tatuagem de cifrão no pescoço estava guardando grande quantidade de droga. Dirigiram-se até o local indicado e lograram abordar o acusado de frente para sua casa. Com ele nada de ilícito foi encontrado, porém, indagado sobre a denúncia, acabou confessando que guardava os entorpecentes e apontou o local exato onde se encontravam as drogas, nos fundos da sua residência. Diante dos fatos, deram voz de prisão em flagrante ao acusado e o conduziram ao Distrito Policial.

Anote-se que inexiste qualquer elemento apto a denegrir a dignidade dos agentes policiais, os quais trouxeram versões íntegras e coerentes, sem qualquer indício de inimizade pessoal com o réu ou interesse financeiro que justificasse transformarem-se os mesmos em algozes do acusado, além de bandidos fabricantes de uma falsa realidade formada apenas para jogar atrás das grades um inocente, qualidade que o réu não revela.

Em arremate, o laudo pericial de fls. 123/125 atestou que as substâncias analisadas se tratavam de COCAÍNA (item 1 - Lacre 4229747 - fls. 124) e TETRAHIDROCANNABINOL (itens 2 e 3 - Lacres 4227021 e 4837115 - fls. 125/126).

Desta feita, a forma como estavam acondicionadas, a quantidade e variedade de drogas, conduz à certeza de que a substância encontrada se prestava ao tráfico ilícito, daí porque não há de se falar na absolvição do acusado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP).

Na primeira fase da dosimetria, considerando os elementos constantes nos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de valor a quantidade de drogas nesta fase, pois está circunstância será considerada para fins de afastamento do redutor do parágrafo quarto do art. 33, sob pena de se configurar bis in idem.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que está presente a atenuante da confissão, contudo, a teor do que dispõe a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não incide a fração redutora, a fim de que a pena não resulte aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição aptas a serem consideradas. O caso dos autos não autoriza a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que considerada a grande quantidade e natureza diversa de drogas apreendidas (mil e cem pinos de cocaína, vinte e sete porções de maconha e duas porções de skunk). A quantidade de droga apreendida constitui circunstância hábil a revelar a dedicação do agente à atividade criminosa, entendimento este já sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores - STF. RHC nº 94806, Rel. Mina. CARMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16.4.2010, STJ. HC nº 202.527/SP, Rel. Mina. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe de 1.8.2011 e STJ AgRg no HC 618096 RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 08.02.2021.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a quantidade da pena fixada e a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, e 42, da Lei 11.343/2006, fixo o regime inicial de pena como o fechado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão da pena, diante dos óbices dos artigos 44, inciso I, e art. 77, inciso II do CP.

Diante da ausência de elementos para se aferir a situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo vigente ao

tempo do fato.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para o fim de condenar RONI RODRIGUES DE SOUZA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50, posto que lhe concedo os benefícios da gratuidade de justiça.

Em virtude de ter respondido ao processo preso e com a confirmação da condenação, não terá o acusado o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Como trânsito em julgado, oficie-se, com as cautelas de estilo e lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Praia Grande, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA